



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๓๕๕๑

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อแนวทางการจัดจ้างที่มีความจำเป็นต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนาม
ในสัญญาได้ทัน

เรียน หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน

อ้างถึง หนังสือฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย ด่วนที่สุด ที่ คสช(สลธ)๑.๕/๘๙
ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยฝ่ายกิจการพลเรือน
ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย แจ้งว่า มีความจำเป็นต้องดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนรัฐบาล
และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๐ ใช้งบประมาณ
๓๒,๘๑๐,๐๐๐ บาท และโครงการสำรวจเพื่อประเมินผลยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้าใจความเชื่อมั่น
และการสนับสนุนของสาธารณชนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๑ งบประมาณ
๒๙,๔๒๒,๓๒๘ บาท ซึ่งฝ่ายกิจการพลเรือนฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
๒๕๖๑ แต่อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินการจากหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ
จัดจ้างโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฝ่ายกิจการพลเรือน จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม
เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙ กำหนดว่า
“การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
และ วรรคสอง “ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้” ข้อ ๒๒ กำหนดว่า
“ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๓๙ วรรคสอง
ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่” ข้อ ๒๔ กำหนดว่า “เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ
ตามข้อ ๒๒ หรือ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้” ข้อ ๑๐๔ กำหนดว่า

/“ในการ...

“ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไป” ซึ่งหมายถึง จะต้องดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างตามขั้นตอน ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป ประกอบกับ คณะกรรมการวินิจฉัย เคยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนาม ในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยฝ่ายกิจการพลเรือน ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้และไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการโครงการเพื่อสนับสนุนรัฐบาล (งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น ของ คสช. ปี ๒๕๖๑) (๑) การจัดทำรายการเดินหน้าประเทศไทย จึงต้องให้แต่ละสถานีดำเนินการผลิตและออกอากาศ รายการไปอย่างต่อเนื่องก่อน (๒) ว่าจ้างบริษัท มาสเตอร์โพลล์ แอนด์ โพลีซี จำกัด ดำเนินการสำรวจประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจเพื่อให้ผลการปฏิบัติสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง จึงให้บริษัทฯ ดำเนินการไปก่อนโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนั้น กรณีฝ่ายกิจการพลเรือนจึงต้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๑ และระเบียบฯ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ วรรคสอง ข้อ ๑๐๔ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผน อนุมัติแผน และจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ จัดหาพัสดุโดยให้เป็นไปตาม มาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติฯ และเมื่อได้ตัวผู้รับจ้างแล้วนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ้าง ทำสัญญาหรือข้อตกลง จนถึงขั้นตอนการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖